

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54**  
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.

**Proc.N.37892 /2019 R. Gen.**

Il Giudice designato dott. Giovanni Pascarella nella procedura

**TRA**

*Parte\_1* rappresentato e difeso dall'avv. VENTRICE  
RAFFAELLA

**RICORRENTE  
E**

*Controparte\_1* in Persona del legale  
rappresentante pro-tempore, dom.to in Roma , VIA AMBA ARADAM 5  
ROMA rappresentato e difeso dal funzionario CASTIGLIA IRENE  
RESISTENTE

- esaminati gli atti della procedura ,
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma., c.p.c.;
- ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;

**O M O L O G A**

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:

PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- indennità di accompagnamento ex art. 18 legge n. 18/1980
- ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: POSITIVO;

DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dalla domanda del 10.5.2019

**C O N D A N N A**

l *CP\_1* a pagare alla parte ricorrente le spese della procedura che si liquidano in complessivi in complessivi € 1,048,00 ( v, Cass. 5.6.2020, n. 10791 e Cass., 30.1.2019, n. 2731), oltre all'IVA e contributi come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.

**P O N E**

definitivamente a carico dell *CP\_1* le spese di CTU liquidate come da decreto.  
Roma ,06/05/2021

IL GIUDICE  
Dott. Giovanni Pascarella